

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 23 jourmada II 1425 – 10 août 2004

147^{ème} année

N° 64

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-1838 du 2 août 2004, portant ratification d'un accord cadre de coopération dans les domaines de l'habitat et de l'urbanisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne..... **2267**

Ministère des Finances

Décret n° 2004-1839 du 2 août 2004, modifiant et complétant le décret n° 94 - 875 du 18 avril 1994 fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et des conditions d'octroi de ces avantages..... **2267**

Attribution de la médaille d'honneur des douanes..... **2268**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets du n° 2004-1841 au n° 2004-1846 du 2 août 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de l'Ariana, Kairouan, Mahdia, Médenine, Kasserine et Sfax..... **2268**

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Décret n° 2004-1847 du 2 août 2004, portant création d'un comité consultatif pour l'octroi du taux unifié de la subvention applicable à toutes les catégories de papier utilisé dans l'industrie du livre culturel, du livre pour enfant et du livre d'art de luxe, et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement..... **2274**

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et de la Technologie**

Maintien en activité dans le secteur public..... **2275**

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie..... **2277**

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-1838 du 2 août 2004, portant ratification d'un accord cadre de coopération dans les domaines de l'habitat et de l'urbanisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord cadre de coopération dans les domaines de l'habitat et de l'urbanisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord cadre de coopération dans les domaines de l'habitat et de l'urbanisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-1839 du 2 août 2004, modifiant et complétant le décret n° 94 - 875 du 18 avril 1994 fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et des conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-875 du 18 avril 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions d'encadrement de l'enfance et d'animation des jeunes susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements et des conditions d'octroi de ces avantages tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-1776 du 3 août 2002,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et de l'énergie et des sports,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont ajoutées à la liste n° I annexée au décret n° 94-875 du 18 avril 1994 susvisé, les équipements suivants :

Ex 57-05 - Gazon synthétique

Ex 87-12 - Vélos de course

Ex 87-16 - Transporteur de bateaux avec remorque sur roues tractables

Ex 89-03 - Bateau à voile type laser

- Bateau à voile type optimist

- Bateau à voile type catamaran

- Bateau à voile type 420

- Bateau à voile type 470

- Bateaux olympiques

- Bateaux série réglementaire

- Bateaux type entraînement école

- Bateaux canoë-kayak

- Catamaran avec moteur hors - bord

- Pneumatique avec moteur hors-bord

Ex 95-06 - Planche à voile type mistral

- Appareils de musculation pour la culture physique

- Lanceur pour ball-trap

- Buts et poteaux en acier léger ou en aluminium

Ex 95-08 - Cibles et ramène cible pour tir à air comprimé

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au décret n° 94-875 du 18 avril 1994 susvisé, les équipements suivants :

- Bateau semi-rigide,
- Bateau Type hors-Bord en fibre de verre.

Art. 3. - Est supprimé de la liste n° I annexée au décret n° 94-875 du 18 avril 1994 susvisé, l'équipement suivant :

Ex 95-06 - combygym de musculation à 10 stations maximum.

Art. 4. - Sont supprimés de la liste n° II annexée au décret n° 94-875 du 18 avril 1994 susvisé, les équipements suivants :

- Poteaux de volley-ball,
- Buts de basket-ball pour compétition,
- Buts de hand-ball pour compétition.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MEDAILLE D'HONNEUR

Par décret n°2004-1840 du 2 août 2004.

La médaille d'honneur des douanes de deuxième classe est décernée, à titre posthume, à feu Hassen M'Chiri (sergent des douanes) victime du devoir, mort au service commandé.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2004-1841 du 2 août 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de l'Ariana (délégations de l'Ariana ville, M'nihla et Raoued).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1268 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 93-1069 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 2000-2810 du 20 novembre 2000, relatif à l'extension de la compétence territoriale de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de l'Ariana aux délégations des gouvernorats de l'Ariana et de la Manouba,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de l'Ariana des 31 janvier et 6 mars 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat au gouvernorat de l'Ariana (délégations de l'Ariana Ville, M'nihla et Raoued) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N°	Nom de l'immeuble d'ordre comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Ettaâmir Délégation de l'Ariana Ville	481	12793
2	Sans nom	Secteur d'Ettaâmir Délégation de l'Ariana Ville	505	12794
3	Sans nom	Secteur d'Ettaâmir Délégation de l'Ariana Ville	441	12795
4	Sans nom	Secteur de Rafaha Délégation de M'nihla	629	21527

N°	Nom de l'immeuble d'ordre comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
5	Sans nom	Secteur de Rafaha Délégation de M'nihla	626	21529
6	Sans nom	Secteur de Raoued Délégation de Raoued	1229	21571

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1842 du 2 août 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kairouan (délégations de Chebika, Kairouan Nord et Nasrallah).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan des 23 décembre 2003 et 27 janvier et 10 et 13 mars et 7,12,28 et 30 avril 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégations de Chebika, Kairouan Nord et Nasrallah) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Karma Délégation de Chebika	14197	13762
2	Sans nom	Secteur d'El Djamaâ Nord Délégation de kairouan Nord	07	19993
3	Parcelle d'Errouaguib El Bidh	Secteur d'El Kabbara Délégation de Nasrallah	559598	17650
4	Sidi Braïek	Secteur d'El Djamaâ Sud Délégation de kairouan Nord	50	20004
5	Ex-Boutique de Dar El Djamaïa	Secteur d'El Djamaâ Nord Délégation de kairouan Nord	14	20005
6	Boutique de Wakef El Hadj Ayed El Hammi	Secteur de Djerba Nord Délégation de kairouan Nord	19	20202

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
7	Sans nom	Secteur d'El Ansar Délégation de Kairouan Nord	1/3 indivis soit 28 m2 de la superficie totale délimitée qui est de 84 m2	20555
8	Sans nom	Secteur d'El Jamaâ Nord Délégation de Kairouan Nord	1/3 indivis soit 27 m2 de la superficie totale délimitée qui est de 83 m2	20204
9	Sans nom	Secteur d'El Karma Délégation de Chebika	638538	13761
10	Parcours de Douret El Fellagua	Secteur d'El Fejj Délégation de Nasrallah	141944	14459
11	Sans nom	Secteur d'El Jamaâ Sud Délégation de Kairouan Nord	03	19992
12	Sans nom	Secteur d'El Jamaâ Sud Délégation de Kairouan Nord	7158	20003
13	Sans nom	Secteur d'El Metbassta Délégation de Kairouan Nord	532426	20002
14	Sidi Moussa El Menari	Secteur d'El Jamaâ Nord Délégation de Kairouan Nord	21	20551

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1843 du 2 août 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations de Ksour Essef, Sidi Alouane et El Djem).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia des 13 décembre 2003, 7 et 26 janvier et 9 février 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia (délégations de Ksour Essef, Sidi Alouane et El Djem) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Errecharcha Délégation de Ksour Essef	633	25230
2	Sans nom	Secteur Zerda Délégation de Sidi Alouane	4346	25742
3	Sans nom	Secteur de Zaouia Délégation d'El Djem	Le 1/2 indivis soit 705,5 m2 de la superficie totale délimitée qui est de 1411 m2	13132
4	Sans nom	Secteur de Zelba Ouest Délégation de Sidi Alouane	406	21824
5	Sans nom	Secteur d'El Ghedhabna Délégation de Ksour Essaf	73	25233
6	Sans nom	Secteur d'Errecharcha Délégation de Ksour Essef	2902	25231
7	Sans nom	Secteur d'Errecharcha Délégation de Ksour Essef	1240	25234

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1844 du 2 août 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Médenine (délégations de Djerba Ajim, Djerba Houmet Essouk et Djerba Midoun).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 2001-1554 du 2 juillet 2001, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Médenine,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Médenine du 27 janvier et 25 février 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat au gouvernorat de Médenine (délégations de Djerba Ajim, Djerba Houmet Essouk et Djerba Midoun) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Ajim Délégation de Djerba Ajim	4318	23574

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
2	Sans nom	Secteur d'Ajim Délégation de Djerba Ajim	1102	23575
3	Sans nom	Secteur d'Ajim Délégation de Djerba Ajim	2030	23576
4	Sans nom	Secteur de Sédghiane Délégation de Djerba Houmet Essouk	6686	23577
5	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	3960	24054
6	Sans nom	Secteur de Sédouikech Délégation de Djerba Midoun	2988	24058
7	Sans nom	Secteur de Sédouikech Délégation de Djerba Midoun	414	24059
8	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	4251	25451
9	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	3861	25453
10	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	4297	25454
11	Sans nom	Secteur de Sédouikech Délégation de Djerba Midoun	310	25469
12	Sans nom	Secteur de Sédouikech Délégation de Djerba Midoun	952	25470
13	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	1940	25456
14	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	122	25458
15	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	1789	25460
16	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	2099	25460
17	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	112	25461
18	Sans nom	Secteur de Beni Maâkal Délégation de Djerba Midoun	3496	25464

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1845 du 2 août 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégation de Djedliane, Sbeïtla et Tela).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines et l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant homologation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine du 8, 16, 22 et 24 mars et 26 mai 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine (délégation de Djedliane, Sbeïta et Tela) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Fej Terbeh délégation de Djedliane	568775	21119
2	Sans nom	Secteur de Aïn El Hmadna délégation de Djedliane	331402	26601
3	Sans nom	Secteur de Machrak Echems délégation de Sbeïtla	10684	21603
4	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	1954	21635
5	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	5690	21636
6	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	3956	21637
7	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	353	21638
8	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	1880	21639
9	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	9047	21640
10	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	1341	21641
11	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	2103	21642
12	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	523	21643
13	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	35253	21644
14	Sans nom	Secteur de Sidi M'hemed délégation de Tela	36520	21879
15	Sans nom	Secteur de Sidi M'hemed délégation de Tela	94979	22106
16	Sans nom	Secteur de Sidi M'hemed délégation de Tela	94648	21894
17	Sans nom	Secteur de Sidi M'hemed délégation de Tela	26845	21893

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1846 du 2 août 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégation de Djebeniana et Menzel Chaker).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines et l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant homologation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax du 1^{er} juin 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax (délégation de Djebeniana et Menzel Chaker) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Bataria délégation de Djebeniana	928659	23118
2	Sans nom	Secteur de Bataria délégation de Djebeniana	459434	23120
3	Sans nom	Secteur de Glelja délégation de Djebeniana	446516	23124
4	Sans nom	Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker	5397	25032
5	Sans nom	Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker	19443	25475
6	Sans nom	Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker	12632	25479

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

Décret n° 2004-1847 du 2 août 2004, portant création d'un comité consultatif pour l'octroi du taux unifié de la subvention applicable à toutes les catégories de papier utilisé dans l'industrie du livre culturel, du livre pour enfant et du livre d'art de luxe, et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,

Vu le décret n° 79-749 du 21 août 1979, portant encouragement de l'Etat à la production littéraire et scientifique, tel que modifié par le décret n° 92-590 du 16 mars 1992 et le décret n° 95-98 du 16 janvier 1995,

Vu le décret n° 96-1875 du 17 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,

Vu le décret n° 2004-760 du 15 mars 2004, fixant les attributions du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est crée auprès du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, un comité consultatif pour l'octroi du taux unifié de la subvention applicable à toutes les catégories du papier utilisé dans l'industrie, du livre culturel, du livre pour enfant et du livre d'art de luxe.

Art. 2. - Le comité crée par l'article premier du présent décret est présidé par une personnalité culturelle compétente dans le domaine de l'impression et de l'édition et il se compose des membres suivants :

- un représentant du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

- un représentant de la direction générale des services communs,

- un représentant de la direction générale du livre,

- un représentant de l'union des éditeurs tunisiens,

- un représentant de l'union des écrivains tunisiens.

Le président et les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Le président du comité peut inviter aux réunions du comité toute personne dont la contribution est jugée utile pour l'émission d'un avis consultatif.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction des lettres relevant de la direction générale du livre.

Art. 3. - Le comité est chargé de l'étude, de la définition de la méthodologie d'évaluation des dossiers qui lui sont soumis par les éditeurs et d'en émettre un avis et proposer la subvention en fonction des crédits inscrits à ce propos au budget du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 4. - Le comité se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire. Les délibérations ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres. Les avis sont émis à la majorité des voix des membres présents et en cas du partage, celle du président est prépondérante. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque de nouveau les membres, et la commission se réunit à la date qui lui est fixée par son président et quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 5. - Bénéficient de la subvention du papier, les éditeurs tunisiens inscrits au registre de commerce et ayant signé le cahier des charges relatif à la création d'une entreprise privée d'impression de livre.

Art. 6. - Le taux unifié de la subvention ne peut pas dépasser 75%.

Art. 7. - La subvention est accordée en vertu d'un contrat signé entre le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs (direction générale du livre) et l'entreprise d'édition concernée. Le contrat dont les frais d'enregistrement sont à la charge de l'éditeur bénéficiaire de la subvention, fixe les droits et les obligations des deux parties contractantes et notamment le coefficient appliqué dans le calcul du prix de vente du livre au public ainsi que la remise accordée. Dans tout état de fait, le coefficient ne peut dépasser 3,5% et la remise ne peut être inférieure à 20%.

L'administration se réserve le droit de vérifier la bonne exécution du contractant de ses engagements et notamment la quantité de tirage propre à chaque livre subventionné, et ce, au cours et après l'impression.

Art. 8. - Le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs fixe les conditions de présentation des dossiers pour l'obtention de la subvention unifiée applicable à toutes les catégories du papier utilisé dans l'industrie du livre culturel, du livre pour enfant et du livre d'art de luxe.

Art. 9. - L'éditeur reçoit un bon relatif à la subvention. Il s'engage à ne pas utiliser la quantité du papier subventionné pour imprimer des livres qui ne figurent pas dans le contrat mentionné à l'article 7 susvisé. En cas de non parution du livre dans les délais prévus par le contrat, l'éditeur est tenu d'aviser le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs et de restituer le bon ou demander par écrit la prorogation des délais. Le contrat fixe les procédures de la restitution du bon et la durée maximale de prorogation.

Art. 10. - En cas de non respect de l'éditeur des obligations prévues par le présent décret et par les dispositions du contrat, le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, se réserve le droit, en plus des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur, d'ordonner les poursuites juridiques nécessaires contre l'éditeur contravenant.

Art. 11. - Les ministres de la culture, de la jeunesse et des loisirs, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1848 du 2 août 2004.

Monsieur Mekki Boukhris, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1849 du 2 août 2004.

Madame Saida Ketata épouse Ammar, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1850 du 2 août 2004.

Monsieur Mohamed Rachid Khaddar, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1851 du 2 août 2004.

Monsieur Habib Kallel, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1852 du 2 août 2004.

Madame Zohra Akrouit épouse Ben Lakhdar, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1853 du 2 août 2004.

Monsieur Moncef Bouaziz, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1854 du 2 août 2004.

Monsieur Mohamed Taieb Lili, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1855 du 2 août 2004.

Monsieur Bechir Hadj Sassi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1856 du 2 août 2004.

Monsieur Mongi Dabbabi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1857 du 2 août 2004.

Monsieur Mohamed Moncef Ben Slema, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1858 du 2 août 2004.

Monsieur Taoufik Djemal, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1859 du 2 août 2004.

Monsieur Mohamed Abdellatif Bouchrara, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1860 du 2 août 2004.

Monsieur Mustapha Filali, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1861 du 2 août 2004.

Madame Nebila Zeineb Chaâbouni épouse Mezghani, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1862 du 2 août 2004.

Monsieur Sadok Mohsni, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-1863 du 2 août 2004.

Monsieur Naceur Ben Cheikh, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 10 JUIN 2004

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 248 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	42 195 282
Avoirs en devises	4 148 094 001
Comptes de coopération économique	328 613 379
Compte courant postal	4 999 728
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	446 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	18 753 262
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	1 613 121
Effets à l'encaissement	35 053 028
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 304 701
Immobilisations	18 428 209
Débiteurs divers	21 651 832
Comptes d'ordre et à régulariser	60 146 229
	6 169 019 698
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 975 603 726
Comptes courants des banques et des établis. financiers	216 744 151
Comptes du Gouvernement	1 068 411 657
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 230 624
Autres engagements à vue et à terme	1 058 743 956
Déposants d'effets à l'encaissement	38 849 014
Comptes de coopération économique	351 928 353
Réserves	76 401 627
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	76 145 211
Comptes d'ordre et à régulariser	236 961 379
	6 169 019 698

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 JUIN 2004**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 248 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	42 195 282
Avoirs en devises	4 146 522 830
Comptes de coopération économique	328 857 055
Compte courant postal	4 999 728
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	316 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	21 313 339
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	2 246 002
Effets à l'encaissement	28 709 969
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 301 238
Immobilisations	18 468 573
Débiteurs divers	21 660 070
Comptes d'ordre et à régulariser	60 723 298
	6 035 164 310
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 936 420 776
Comptes courants des banques et des établis. financiers	249 792 088
Comptes du Gouvernement	949 336 894
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 230 624
Autres engagements à vue et à terme	1 056 633 367
Déposants d'effets à l'encaissement	30 665 529
Comptes de coopération économique	351 928 353
Réserves	76 401 821
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	77 237 844
Comptes d'ordre et à régulariser	237 517 014
	6 035 164 310

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 30 JUIN 2004**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 248 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	42 405 856
Avoirs en devises	4 153 881 717
Comptes de coopération économique	325 862 492
Compte courant postal	4 999 728
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	318 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	21 313 338
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	8 109 315
Effets à l'encaissement	27 318 595
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 388 197
Immobilisations	18 606 211
Débiteurs divers	21 659 339
Comptes d'ordre et à régulariser	60 427 253
	6 046 138 967
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 010 548 614
Comptes courants des banques et des établis. financiers	106 377 421
Comptes du Gouvernement	1 011 244 534
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 546 173
Autres engagements à vue et à terme	1 073 030 704
Déposants d'effets à l'encaissement	28 637 723
Comptes de coopération économique	348 916 763
Réserves	76 421 556
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	80 026 825
Comptes d'ordre et à régulariser	241 388 654
	6 046 138 967

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 11 août 2004"